

# CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tên thủ tục</b>           | Giao rừng, cho thuê rừng khi đã được giao đất, cho thuê đất có rừng hoặc đã được công nhận quyền sử dụng đất có rừng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh |
| <b>Mã thủ tục</b>            | 1.014839                                                                                                                                                                    |
| <b>Số quyết định</b>         | 364/QĐ-BNNMT                                                                                                                                                                |
| <b>Cấp thực hiện</b>         | Tỉnh                                                                                                                                                                        |
| <b>Loại thủ tục</b>          | TTHC được luật giao quy định chi tiết                                                                                                                                       |
| <b>Lĩnh vực</b>              | Kiểm lâm                                                                                                                                                                    |
| <b>Đối tượng thực hiện</b>   | Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)                                                                                                  |
| <b>Cơ quan có thẩm quyền</b> | Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh                                                                                                                                           |
| <b>Địa chỉ tiếp nhận HS</b>  |                                                                                                                                                                             |
| <b>Cơ quan được ủy quyền</b> |                                                                                                                                                                             |
| <b>Cơ quan phối hợp</b>      |                                                                                                                                                                             |

## TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- a) Bước 1: Nộp, tiếp nhận hồ sơ  
Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Môi trường bằng cách thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia;  
Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, trả lời ngay tính hợp lệ của hồ sơ đối với hồ sơ nộp trực tiếp, trong thời hạn 01 ngày làm việc đối với hồ sơ nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- b) Bước 2: Kiểm tra hồ sơ và hiện trạng rừng tại thực địa  
Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá, kiểm tra, xác nhận báo cáo hiện trạng rừng, bản đồ hiện trạng rừng và ranh giới khu rừng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định này, kiểm tra nội dung giao rừng, cho thuê rừng theo quy định tại các Điều 14, 15, 16 và 17 Luật Lâm nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15; lập tờ trình kèm theo hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.  
Trường hợp không đủ điều kiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do
- c) Bước 3: Ban hành quyết định  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Sở Nông nghiệp và Môi trường trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 14, Mẫu số 15 Phụ lục IIA ban hành kèm theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP; trường hợp không quyết định thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
- d) Bước 4: Bàn giao rừng  
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định giao rừng, cho thuê rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm bàn giao rừng cho tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 16 Phụ lục IIA ban hành kèm theo Nghị định số 42/2026/NĐ-CP.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

| Tên giấy tờ                                                       | Mẫu đơn, tờ khai | Số lượng               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Văn bản đề nghị giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức          |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |
| Văn bản đề nghị giao rừng, cho thuê rừng đối với cá nhân          |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |
| Văn bản đề nghị giao rừng, cho thuê rừng đối với cộng đồng dân cư |                  | 1 bản chính, 1 bản sao |

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

| Hình thức nộp | Thời hạn giải quyết | Phí, lệ phí | Mô tả |
|---------------|---------------------|-------------|-------|
| Trực tuyến    | 20 ngày làm việc    | Miễn phí    |       |
| Qua bưu điện  | 20 ngày làm việc    | Miễn phí    |       |
| Trực tiếp     | 20 ngày làm việc    | Miễn phí    |       |

CĂN CỨ PHÁP LÝ

| Tên văn bản pháp lý                                                                  | Mã văn bản     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và Kiểm lâm | 42/2026/NĐ-CP  |
| Nghị định 156/2018/NĐ-CP                                                             | 156/2018/NĐ-CP |

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Không có thông tin

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định giao rừng, cho thuê rừng theo Mẫu số 14 (cá nhân, cộng đồng dân cư)

Mã: KQ.G10.001417

TỪ KHÓA

## MÔ TẢ